

宁夏血液中心血液辐照仪采购合同

F2-X-20170279

合同编号: NXBC-17039

委托编号: 2017NCZ002757W

招标文件编号: HSZB-2017ZC171

买方: 宁夏血液中心

电话: 0951-5021255

卖方: 山东新华医疗器械股份有限公司

电话: 0533-3587707

买方通过招标人组织的招标投标活动, 经评标委员会的认真评审并经采购机关确认, 决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任, 确保合同的顺利履行, 买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同:

一、货物的名称、技术规格和数量

序号	货物名称	规格型号	原产地和制造商名称	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	血液辐照仪	XHbR1-1000	山东新华医疗器械股份有限公司	1 套	1300000	1300000
总价大写: 壹佰叁拾万元整						
提供免费同血液中心管理系统连接服务。						

二、合同金额

根据招标文件的要求和卖方承诺, 本合同的总金额为 1300000 元人民币大写: 壹佰叁拾万元整), 上述合同总金额中包括产品的产品价、包装费、运输费、验收费、培训费、技术服务费 (包括技术资料、图纸提供等)、血站管理系统接口开放费用 (总金额不超过人民币贰万元, 超出贰万元部分由买方承担)、辐照室改造费用 (总金额不超过人民币贰万元, 超出贰万元部分由买方承担)、伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。卖方确认, 除非双方另有书面认可导致本合同总金额发生变化, 否则买方无须再为实现本合同目的另行支付任何费用。

三、付款条件

当卖方忠实地履行了合同, 买方向财政部门提交的相关文件, 买方及有权部门对卖方所提供货物进行验收, 合格后, 首次向卖方支付合同款的 90%, 剩余 10% 余款作为质量保证金。

一年内无质量、使用问题或卖方已全部妥善解决完毕质量保证期内的相关质量问题，卖方对所供产品进行一次全面校准，并出具报告后，买方应在15日内付清余款。

四、货物质量要求

本合同从签订之日起卖方需在 30 天内将货物运抵买方指定地点，并完成设备安装调试。卖方所提供的产品必须是原厂原包装，质量必须符合国家标准和行业标准及原厂出厂标准（以说明书为准），每个包装箱内的清单、使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全，如货物不符合本合同中约定的要求，买方有权拒绝接受。血液辐照室改造后应符合国家环境保护相关规定要求，如因改造不能满足环保验收要求所产生的全部费用由卖方承担。

五、货物验收

买方负责货物的入库验收，货物到货后买方组织人员对货物质量的相关指标进行验收。卖方应提供本批货物的批检合格报告，货物验收质量不符合国家相关要求的，可退回卖方，相关费用由卖方负责支付。

卖方不按本合同约定提交货物所产生的任何费用由卖方自己负责，买方对由此引起的变动不予负责。

六、技术文件

（一）卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件（包括说明书、合格证等）。

（二）卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

（三）买方收货后如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

七、产品验收

（一）买方必须在到货同时，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行测试与验收的方案。

（二）买方初步验收时仅就设备的数量、是否具有合格证明进行形式上的查验，不负责质量验收，具体质量是否合格的验收，以设备安装完毕并经买方及有权部门验收合格为准。

(三) 卖方提供的产品与本合同约定不符的, 买方有权拒绝验收, 由卖方按买方要求的时间运出到货地点, 重新提供符合要求的合同产品, 并承担由此发生的费用, 同时不视为卖方完成了交货义务, 如因此造成安装工期或其它与本合同产品关联的后续合同延误的, 卖方应就由此给买方所造成的损失承担违约和赔偿责任。买方验收后, 发现产品不符合规范和设计要求, 仍由卖方修复或拆除及重新采购, 并承担给买方造成的损失。

八、异议期

货物验收后买方对货物、货物质量及其它方面有异议的, 卖方应在 5 个工作日内负责解决。

九、产品质量保证

(一) 卖方保证合同项下产品全新、质量优良、设计先进合理、材料及工艺无缺陷, 数量无短缺。

(二) 卖方保证合同项下产品在按照相应技术规范安装、调试后符合国家标准和卖方承诺高于国家标准的卖方标准。

(三) 卖方保证合同项下产品符合国家技术标准制造商的要求。

(四) 如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备, 而使合同产生停运或推迟安装的, 卖方应立即无偿更换和修理, 并承担相关费用, 造成经济损失的应当承担赔偿责任。

十、保修期及相关约定

(一) 合同的质量保证期 (简称“质保期”) 为相应产品经买方及有权部门检测验收合格并交付买方使用之日起 60 个月 (五年)。质保期内卖方提供免费质量保修服务并按中国有关行业规定进行质量“三包”。

(二) 终身提供售后, 维修保养及技术支持。

(三) 质保期内卖方应按国家有关规定对产品进行定期校准、维护和维修, 费用包含在合同总价内。质保期满后, 卖方有责任对产品进行定期维护、维修。质保期内每年免费进行一次检修服务, 并出具检测报告。



(四) 质保期满后, 若有零件出现故障, 经权威部门鉴定属于寿命异常问题 (明显短于该零部件正常寿命) 时, 则由卖方负责免费更换及维修。若属于正常损耗则由买方购买配件, 卖方负责免费更换。

(五) 在质保期内, 如发现产品有缺陷, 不符合本合同规定, 如属卖方责任, 买方有权向卖方提出索赔。

(六) 设备使用后, 如卖方所提供设备的主要技术参数低于技术规范或当时招标文件中具体要求时, 卖方应向买方支付本合同相应设备价值 20% 的违约金。

十一、违约责任

(一) 卖方未能按合同约定日期供货的, 逾期 30 天内的, 卖方自逾期之日起按日依本合同总价款的 1% 的标准向买方承担违约金, 逾期超过 30 天后, 买方有权解除合同, 买方据此解除合同的, 卖方应向买方承担本合同总款价 20% 的违约金, 并承担损失赔偿责任。

(二) 因卖方原因, 合同产品未能通过买方及有权部门验收的, 卖方应负责原因的消除直至合同设备通过买方及有权部门验收, 在此期间卖方应按日向买方承担本合同总价款 1% 的违约金。

(三) 本合同项下设备在质保期内由于卖方原因产生的一切责任, 均由卖方承担, 由此给买方造成的经济损失的, 卖方也应一并承担。

(四) 卖方违反本合同第十一条第 6 款规定, 经买方三次电话通知, 卖方未进行维修的或在上述时间内未解决完毕的, 买方有权委托有资质的第三方进行维修, 并按实际维修费用从卖方质保金中扣收违约金, 该违约金不足以弥补买方所遭受损失的, 卖方还应当负责向买方赔偿损失。质保金按约定扣收后, 卖方应当在扣收当日补足质保金, 如卖方未能及时补足的, 卖方除须补足外还应当按未补足部分质保金 1% 的标准按日向买方承担违约金。

(五) 因卖方原因, 在质保期内发生事故的, 卖方应负责予以解决并赔偿。若买方为此承担责任的, 买方有权向卖方追偿, 卖方应自买方承担责任之日的当日向买方承担买方因承担责任而支出的费用, 逾期按买方承担责任金额 1% 的标准按日向买方支付违约金。

(六) 质保期内, 因卖方原因或自然原因, 产品及零配件出现问题的, 卖方负责免费更换。

(七) 本合同有特别约定的按该约定执行。

十二、合同争议处理方式

在本合同执行中所发生的一切争端, 买卖双方应通过友好协商的办法加以解决。如从协商开始的 30 天内仍得不到解决, 双方应将争端提交原告方住所地人民法院申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决, 对双方均有约束力。

十三、合同文件内容

以下文件是合同不可分割的部分:

- (1) 本项目招标文件中合同主要条款 (包括特殊条款);
- (2) 招标文件说明函;
- (3) 卖方提交的投标文件;
- (4) 中标通知书;
- (5) 本合同的补充协议。

十四、本合同未尽事宜, 由买、卖双方在招标文件框架内另行协商。

十五、本合同一式肆份, 买方、卖方各两份, 经买卖双方授权代表签字盖章后立即生效。

买 方: 宁夏血液中心

法定代表人:

联系人:

日期: 2017年12月7日

卖 方: 山东新华医疗器械股份有限公司

法定代表人:

联系人: 周晓

日期: 2017年12月08日